

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2022/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ รงค์เซอร์วิส
นาย ธง ชัย ประท ยศ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 265

จำเลยเป็นลูกจ้างของห้างโจทก์เมื่อรับเช็คที่บุคคลภายนอกจ่ายให้โจทก์ จำเลยต้องนำไปมอบให้หุ้นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์แต่จำเลยกลับนำเชิคนั้นไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารโดยจำเลยลงลายมือชื่อของจำเลยและประทับตราสำคัญของห้างโจทก์ ดังนี้แม้จะเป็นการลงลายมือชื่อของจำเลยเอง แต่ก็เป็นการกระทำเพื่อลงให้ธนาคารหลงเชื่อว่าเป็นการลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 334, 335 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ลงโทษจำคุก 2 ปีคำขออื่นให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทุกข้อหาโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดและอื่น ๆ มีนางแดงกวางพวงมณี เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยทำงานกับโจทก์ประมาณ 15 ปี โดยทำหน้าที่

ติดต่อหางานและลงนามในสัญญาจ้างกับหน่วยราชการและเอกชน เมื่อปี พ.ศ.
2525 โจทก์ประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี จากกรมชลประทานได้แต่ไม่ได้ทำการก่อสร้างด้วยตนเองจึงจ้าง
เหมาช่วงให้ผู้อื่นทำแทนจนแล้วเสร็จกรมชลประทานตกลงจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้
โจทก์โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด จำเลยเป็นผู้ไปรับเงินจากกรมชลประทานทั้ง 4 งวด
สำหรับงวดที่ 1 และงวดที่ 2 กรมชลประทานจ่ายเป็นเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งจำเลยได้นำไปให้นางแดงกวางลงลายมือชื่อหลังเช็คแล้วจึงนำไปแลกเป็นตั๋วแลก
เงินของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขานานาและนำไปเข้าบัญชีของนายปาน แสง
วนิช แล้วนายปานออกเช็คสั่งจ่ายเงินที่โจทก์จำเลยจะได้รับให้ ปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 3 ถึง 8 งวดที่ 3 จำเลยรับเงินแล้วได้ซื้อตั๋วแลกเงินมอบให้นายปานนำไป
มอบให้นางแดงกวางเข้าบัญชีโจทก์ แล้วนางแดงกวางก็ออกเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับ
ไป แต่นางแดงกวางหักเงินไว้เกินกว่าส่วนที่โจทก์จะได้รับ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในส่วน
ที่ขาดต่อผู้รับเหมาช่วง ส่วนงวดที่ 4 กรมชลประทานได้สั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข 2 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2526 จำนวนเงิน
1,361,475.10 บาทให้โจทก์ จำเลยไม่ได้นำไปให้นางแดงกวางลงลายมือชื่อตามที่เคย
ปฏิบัติ แต่จำเลยได้ลงลายมือชื่อของจำเลยด้านหลังเช็คสองชื่อแล้วนำตราห้างโจทก์
มาประทับ เมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้วก็ได้นำเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเพชรบุรี หลังจากนั้นจำเลยได้จ่ายเงินสดให้ผู้รับเหมา
ช่วงงานโจทก์ไปตามส่วนที่จะได้รับ สำหรับส่วนที่โจทก์จะได้รับจำนวน 120,000
บาท จำเลยได้ซื้อเช็คเช็คเช็คตามจำนวนเงินดังกล่าวส่งไปให้โจทก์ตามเอกสาร
หมายเลข 11 คดีมีปัญหว่าจำเลยได้กระทำผิดฐานปลอมเอกสารเช็คหมายเลข 2 ตามที่
โจทก์ฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าเกี่ยวกับคดีนี้ได้ความว่า นางแดงกวาง พวงมณี เป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนโจทก์ได้
เพียงผู้เดียวจำเลยเป็นเพียงลูกจ้างโจทก์ มีหน้าที่ติดต่อและลงนามในสัญญากับ

หน่วยราชการและเอกชนที่โจทก์รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น จำเลยรับเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาหมาย ล.1 มาแล้ว 3 งวด รวมเป็นเงินประมาณ 5,000,000 บาท ก็ได้นำมาให้นางแดงกวางซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ทุกงวด ซึ่งการรับเงินดังกล่าว กรมชลประทานได้สั่งจ่ายเงินเป็นเช็คของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นดังที่สั่งจ่ายค่าก่อสร้างงวดที่ 4 ตามเช็คเอกสารหมาย จ.2 ฉะนั้นแม้จำเลยจะมีอำนาจรับเงินหรือเช็คจากกรมชลประทานแทนโจทก์ได้ดังกล่าวแต่จำเลยก็ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อจำเลยในเช็คตามเอกสารหมาย จ.2 ได้ จำเลยต้องนำเช็คดังกล่าวมาให้นางแดงกวางซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการลงชื่อและประทับตราห้างโจทก์เพื่อนำไปเบิกเงินจากธนาคารผู้จ่ายดังเช่นที่ได้ปฏิบัติมาใน 3 งวดแรก การที่จำเลยไม่นำเช็คดังกล่าวมามอบให้นางแดงกวางแต่กลับนำไปลงลายมือชื่อจำเลยสองชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์ไว้ด้านหลังเช็คแล้วนำไปเข้าบัญชีของนางงาม สุดโต นั้น เป็นการทุจริต แม้จำเลยจะลงลายมือชื่อของจำเลยเอง แล้วประทับตราของห้างโจทก์ แต่ก็เป็นการกระทำเพื่อลวงให้ผู้อื่น คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาโอศกดินแดงและธนาคารแห่งประเทศไทยหลงเชื่อว่าเป็นการลงชื่อสลักหลังเช็คโดยผู้มีอำนาจทำแทนห้างโจทก์ ทั้งที่จำเลยมิได้เป็นผู้แทนหรือตัวแทนของห้างโจทก์ ไม่มีอำนาจลงชื่อเช่นนี้ จนมีการเรียกเก็บเงินตามเช็คนี้ได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐานปลอมเอกสารสิทธินั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น แต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ปรากฏว่าเมื่อจำเลยได้รับเงินตามเช็ค จำเลยนำเงินนั้นไปแบ่งให้โจทก์และผู้รับเหมาช่วงงานจากโจทก์ตามส่วนที่แต่ละคนมีสิทธิจะได้ จำเลยมิได้นำเงินมาเป็นประโยชน์แก่จำเลยแต่เพียงผู้เดียว จึงเห็นสมควรกำหนดโทษจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสมกับความผิด

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ลงโทษจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ